



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº
19957.009925/2017-00 (RJ2018/1518) ***

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 09/03/2021

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusados:

Samuel da Cruz

Zurc Intermediação de Negócios Ltda

Ementa: Emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, inciso I; e art. 19, caput, da Lei nº 6.385/1976. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

I - pela absolvição dos Acusados com relação à imputação de infração ao art. 16, inciso I, da Lei nº 6.385/1976; e

II - pela condenação de:

(i) Samuel da Cruz à penalidade de multa pecuniária de R\$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), por infração ao art. 19, caput, da Lei nº 6.385/1976; e

(ii) Zurc Intermediação de Negócios Ltda. à penalidade de multa pecuniária de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por infração ao art. 19, caput, da Lei nº 6.385/1976.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Ausentes os acusados, que não constituíram advogados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 16/03/2021, às 16:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 17/03/2021, às 08:26, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 17/03/2021, às 16:51, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1212936** e o código CRC **96754FF4**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1212936** and the "Código CRC" **96754FF4**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009925/2017-00

Reg. Col. nº 1106/18

Acusados: Samuel da Cruz
Zurc Intermediação de Negócios Ltda.

Assunto: Apurar suposta emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, inciso I; e art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) em face de Samuel da Cruz (“Samuel”) e Zurc Intermediação de Negócios Ltda. (“Zurc” e, em quando conjunto com Samuel, “Acusados”), para apurar suposta emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, inciso I; e art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976¹.
2. O presente Processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.001094/2017-10 (“Processo Originário”), instaurado em decorrência de consulta formulada pelo investidor A.H.D. à CVM em 11.01.2017². A consulta (i) questionou se existia

¹ “Art.16. *Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art.15, I);*”
“Art.19. *Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.*”

² Doc. SEI 0374991.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

autorização regulatória para que a referida sociedade captasse “*investidores da forma como tem feito*”; (ii) informou que, conforme anunciado no *site* da Zurc, a sociedade captaria recursos de terceiros para investir “*em ações e derivativos*”, prometendo “*40,5% ao mês de retorno ou 1,35% ao dia*”.

3. Em atenção à consulta, a Autarquia respondeu que a Zurc não era sociedade habilitada junto à CVM, de modo que não poderia exercer as atividades previstas na Lei nº 6.385/1976 no âmbito do mercado de valores mobiliários.

4. Em seguida, o Processo Originário foi encaminhado para análise da SMI, que lavrou Termo de Acusação em 23.01.2019 (“Acusação”)³.

II. Acusação

5. Segundo a Acusação, ao receber o Processo Originário, a Área Técnica constatou que estavam em curso atividades relacionadas à “*oferta de investimento em Fundos de Investimentos Imobiliário e em Derivativos (0374992)*”. Os meios de divulgação da oferta usados pelos Acusados seriam o próprio site da Zurc e redes sociais⁴⁻⁵.

6. Convencida da existência de indícios suficientes para justificar uma medida cautelar, a SMI publicou o Ato Declaratório CVM nº 15.671/2017, datado de 23.05.2017 (“Stop Order”)⁶, por meio do qual (i) declarou aos participantes do mercado que Zurc e seus sócios à época não estavam autorizados pela CVM a captar clientes residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385/1976; (ii) determinou⁷ “*a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento em valores mobiliários, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página*

³ Doc. SEI 0373290.

⁴ Doc. SEI 0419232.

⁵ Doc. SEI 0419236.

⁶ Doc. SEI 0374996.

⁷ Conforme narrado na Acusação, (i) em 21.07.2017, o quadro societário da Zurc foi alterado e Samuel deixou de figurar como único sócio; e (ii) em 30.10.2017, Samuel deixou de figurar como sócio da Zurc (Doc. SEI 0421512), permanecendo apenas como administrador (Doc. SEI 0421500).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“*www.zurcinvestimentos.com.br*”, de redes sociais ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores”; e (iii) estipulou, em caso de descumprimento da Stop Order, multa cominatória diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais)⁸.

7. Após a edição da Stop Order, a Acusação constatou que (i) a Zurc continuou captando investidores, por meio de seu site⁹ e redes sociais¹⁰; (ii) novas consultas e denúncias¹¹ sobre a Zurc continuaram a ser reportadas à CVM¹² por investidores que aderiram à oferta; e (iii) diversas reclamações contra a Zurc foram realizadas em diferentes fóruns na internet¹³.

8. Em razão do descumprimento da Stop Order, a SMI multou os Acusados em R\$60.000,00 (sessenta mil reais) cada um¹⁴, bem como publicou, em 05.09.2017, um novo alerta acerca da irregularidade das atividades desenvolvidas pela Zurc¹⁵.

9. A Área Técnica entendeu, assim, que os elementos colhidos nos autos do Processo Originário seriam suficientes para comprovar que os Acusados emitiram e distribuíram valores mobiliários sem autorização da CVM, em violação à Lei nº 6.385/1976.

⁸ Como descrito em maiores detalhes pela Acusação, a “*publicação do Ato Declaratório foi precedida de consulta à Procuradoria Federal Especializada (PFE), elaborada por meio do Memorando nº 59/2017-CVM/SMI/GME (0419170). A resposta da PFE, elaborada no Parecer 49/2017/GJU-2/PFECVM/PGF/AGU (0419173) e aprovada pelos Despachos 83/2017/GJU-2/PFECVM/PGF/AGU (0419175) e 262/2017/PFE CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (0419185), foi favorável à publicação do Ato e recomendou a comunicação dos indícios de crime ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo. Por meio dos Ofícios 74/2017/CVM/SGE e 75/2017/CVM/SGE, o Superintendente-geral comunicou os fatos ao Parquet e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC).*”

⁹ Segundo a Acusação, a Zurc teria alterado o seu endereço na internet, de www.zurcinvestimentos.com.br para www.zurcintermediação.com.br (Doc. SEI 0419288), sendo que “*apesar da troca do domínio, o site ainda apresentava o modelo de negócios da empresa como sendo ‘unir anjos investidores a grandes empresários’ e permitia a abertura de conta e emissão de boleto para depósito (0421281).*”

¹⁰ Docs. SEI 0419270, 0419272 e 0419279.

¹¹ Docs. SEI 0419247, 0419249, 0419260, 0375603, 0413520.

¹² Conforme narrado na Acusação, uma “*dessas consultas (0375603) veio acompanhada de documentos utilizados pela Zurc no processo de captação de investidores (“Termo de Aceite” - 0375611, “Prospecto” - 0421280 e “Contrato de Assinatura” - 0375612).*”

¹³ Doc. SEI 0419291.

¹⁴ Docs. SEI 0421303 e 0421304.

¹⁵ Doc. SEI 0421544.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. De acordo com a SMI, **(i)** o modelo de negócios da Zurc¹⁶ se enquadraria na definição de valor mobiliário constante no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 6.385/1976¹⁷; e **(ii)** a oferta realizada pela Zurc seria caracterizada como oferta pública, nos termos do art. 19, §3º, da Lei nº 6.385/1976¹⁸, uma vez que seria direcionada a um público indeterminado, por meio, principalmente, de suas redes sociais e site¹⁹.

11. A Acusação esclareceu, ainda, que **(i)** foi deferido aos Acusados o pedido de acesso aos autos do Processo Originário²⁰, nos termos da Deliberação CVM nº 481/2005²¹; **(ii)** foi realizada audiência particular em 13.10.2017, na qual foram esclarecidos aos representantes dos Acusados os motivos da instauração do Processo Originário e da edição da Stop Order; **(iii)** os Acusados foram alertados sobre a provável instauração de processo administrativo sancionador durante tal audiência particular²²; e **(iv)** foram expedidos ofícios aos Acusados²³, solicitando os

¹⁶ Conforme narrado na Acusação, o modelo de negócios da Zurc consistiria na captação de recursos junto ao público em geral, por meio de pagamento de boleto bancário ou cartão de crédito pelos investidores captados. Tais recursos seriam aplicados pela Zurc em outras sociedades, notadamente *startups*, visando à distribuição dos lucros futuros a tais investidores, com base em um “acordo de participação nos lucros” (Doc. SEI 0375612).

¹⁷ “Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.”

¹⁸ “Art.19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...) §3º - Caracterizam a emissão pública: I- a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III- a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.”

¹⁹ A SMI enfatiza, ainda, que os Acusados teriam prosseguido com esforços públicos de captação de recursos de investidores por meio do site da Zurc e redes sociais, mesmo após a realização das diversas diligências pela Área Técnica (Docs. SEI 0421569, 0421557, 0421559 e 0421563).

²⁰ Doc. SEI 0419251.

²¹ Docs. SEI 0419255 e 0419257.

²² Doc. SEI 0421286.

²³ O ofício encaminhado à Zurc (Doc. SEI 0375585) foi entregue em 15.09.2017 (Doc. SEI 0421307). Os Correios retornaram o ofício encaminhado a Samuel (Doc. SEI 0375582) sem confirmação de recebimento (Doc. SEI 0421308).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

esclarecimentos pertinentes, em atendimento ao disposto no art. 11²⁴ da Deliberação CVM nº 538/2008²⁵.

12. Por fim, a SMI (i) ressaltou que a atuação irregular no mercado de valores mobiliários é tipificada como crime no art. 27-E da Lei 6.385/1976²⁶; e (ii) realizou comunicação ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo²⁷ sobre a oferta realizada pela Zurc, tendo em vista que as *“promessas de vultosos lucros garantidos com ganhos adicionais pela indicação de outros investidores apontariam para uma estrutura de pirâmide financeira”*.

13. Por todo o exposto, a Acusação propôs a responsabilização de:

- (i) Samuel da Cruz, pela emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem a autorização da CVM, em violação ao art. 16, inciso I; e art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976; e
- (ii) Zurc Intermediação de Negócios Ltda., pela emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem a autorização da CVM, em violação ao art. 16, inciso I; e art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

²⁴ “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”

²⁵ Conforme narrado na Acusação, há outro processo (Processo 19957.001608/2017-37) instaurado a partir de outra consulta de investidor sobre a Zurc, analisada pela SIN. Tal processo foi arquivado, sob o fundamento de que *“a Zurc angariava fundos junto ao público para investir em pequenos negócios com capacidade para crescimento, na maioria das vezes, startups, argumentando, no entanto, que as atividades da empresa não estariam sujeitas ao regime da Lei nº 6.385, sendo regidos pela Lei Complementar 155/2016”*. Tal argumento foi novamente veiculado pela Zurc em resposta ao ofício de solicitação de esclarecimentos a ela encaminhado (Doc. SEI 0419218). Contudo, a Acusação entendeu que a mencionada Lei Complementar 155/2016 discorre apenas sobre o tratamento fiscal aplicável ao investimento anjo, não tratando da oferta pública de qualquer tipo de investimento.

²⁶ “Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento.”

²⁷ Doc. SEI 0419191.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

14. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, com relação à Acusação, entendeu terem sido atendidos todos os requisitos elencados nos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

IV. Defesas

15. Devidamente intimados²⁸, os Acusados não apresentaram defesa.

V. Distribuição do Processo

16. Em 07.08.2018, o Processo foi originalmente sorteado para o Diretor Gustavo Borba, sendo posteriormente redistribuído ao Diretor Carlos Rebello²⁹. Ao final de seu mandato, o Processo foi provisoriamente redistribuído³⁰ e, no dia 10.11.2020, fui designado como Diretor Relator³¹.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

²⁸ Os Acusados foram citados por editais, após frustradas as citações postais, nos termos da regulamentação aplicável (Doc. SEI 0532101).

²⁹ Doc. SEI 0605765.

³⁰ Doc. SEI 0916832.

³¹ Doc. SEI 1136979.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009925/2017-00

Reg. Col. nº 1106/18

Acusados: Samuel da Cruz

Zurc Intermediação de Negócios Ltda.

Assunto: Apurar suposta emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, inciso I; e art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. Trata-se de Processo¹ instaurado pela SMI para apurar a eventual responsabilidade dos Acusados em razão de suposta emissão e distribuição públicas de valores mobiliários sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, inciso I (exercício irregular da atividade de intermediação); e art. 19, *caput* (oferta irregular de contrato de investimento coletivo), ambos da Lei nº 6.385/1976².

2. Segundo a Área Técnica, os documentos trazidos ao Processo, iniciado em decorrência

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem aqui definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório ("Relatório").

² "Art. 16. *Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art.15, I)*"
"Art. 19. *Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.*"



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de consulta realizada por um investidor, seriam suficientes para comprovar que os Acusados efetivamente emitiram e distribuíram valores mobiliários ao público em geral de forma irregular, sem autorização da CVM.

3. A SMI atestou a publicação e respectivo descumprimento da Stop Order, bem como considerou oportuno reforçar³ o alerta ao mercado⁴ sobre a atuação irregular dos Acusados.

4. Dessa forma, a SMI lavrou a Acusação⁵, propondo a responsabilização dos Acusados por ofertarem contrato de investimento coletivo⁶ ao público em geral, sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, inciso I; e art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

5. A Área Técnica entendeu que o modelo de negócios da Zurc⁷ representava uma oferta pública irregular de valores mobiliários, que buscava a captação de recursos de público indeterminado, por meio de propagandas⁸ divulgadas na internet⁹ e redes sociais.

³ De acordo com a Acusação, os Acusados teriam prosseguido com esforços públicos de captação de recursos de investidores por meio do site da Zurc e redes sociais, mesmo após a realização de diversas diligências pela Área Técnica (Docs. SEI 0421569, 0421557, 0421559 e 0421563).

⁴ Doc. SEI 0421544.

⁵ Doc. SEI 0373290.

⁶ Apesar de a SMI ter inicialmente constatado no Processo Originário a existência de suposta “*oferta de investimento em Fundos de Investimentos Imobiliário e em Derivativos (0374992)*”, foi esclarecido na Acusação que o modelo de negócios da Zurc envolveria, na verdade, uma oferta pública de valor mobiliário de contrato de investimento coletivo, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976.

⁷ A identificação desse modelo pela SMI foi embasada em informações obtidas na internet, como também em relatos de investidores constantes nas reclamações e consultas juntadas aos autos.

⁸ Alguns exemplos de propagandas nas quais constavam informações apelativas acerca do investimento na Zurc: (i) “*Seja bem-vindo a Zurc venture capital. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Cadastre-se no site <http://zurcinvestimentos.com/>. Invista R\$ 1.000,00, receba R\$ 405,00 após 35 dias, durante 6 meses.*” (Doc. SEI 0374993); (ii) “*Você gostaria de conquistar maior liberdade financeira? Investidores são realmente as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo. O mercado financeiro é uma ótima opção para quem realmente quer dar uma virada em sua vida financeira. Conheça a Zurc Investimentos, uma Plataforma rentável e simples de operar no trilionário mercado de investimentos. Venha para a plataforma de investimentos que mais cresce no Brasil. Cadastre-se grátis. Faça uma simulação do seu investimento e confira como é fácil de operar e investir. Descubra quanto você pode lucrar agora mesmo. <https://zurcinvestimentos.blogspot.com.br/>*” (Doc. SEI 0419236).

⁹ A Zurc teria alterado o seu endereço na internet (de www.zurcinvestimentos.com.br para www.zurcintermediação.com.br (Doc. SEI 0419288), sendo que “*apesar da troca do domínio, o site ainda apresentava o modelo de negócios da empresa como sendo ‘unir anjos investidores a grandes empresários’ e permitia a abertura de conta e emissão de boleto para depósito (0421281)*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. Mérito

6. Entendo que assiste razão à Área Técnica com relação à imputação de infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976 (oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo), tendo sido comprovadas a autoria e materialidade desta irregularidade específica apontada pela Acusação.

7. Como será explicado em maiores detalhes a seguir, o presente Processo ostenta características objetivas para fins de comprovação de uma oferta pública irregular de valores mobiliários. A Área Técnica reuniu farto conjunto probatório, composto por diversos documentos, denúncias e reclamações que confirmam o acerto da Acusação nesta capitulação.

8. Todavia, discordo da Acusação no que tange à suposta infração ao art. 16, inciso I, da Lei nº 6.385/1976 (exercício irregular da atividade de intermediação). A meu ver, não foram trazidos aos autos evidências de que as atividades desenvolvidas pelos Acusados preenchem os elementos necessários à referida tipificação legal, conforme detalhado mais adiante.

9. Assim, divido esta parte do voto em 3 (três) seções: **(i)** começo com considerações iniciais de ordem fática, basicamente para descrever alguns dos principais elementos de prova trazidos aos autos; **(ii)** em seguida, demonstro a subsunção da conduta dos Acusados a uma oferta pública irregular de valores mobiliários, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, em infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976; e **(iii)** por fim, explico as razões pelas quais a conduta dos Acusados não se confunde com o exercício irregular da atividade de intermediação, não estando configurada, por isso, infração ao art. 16, inciso I, da Lei nº 6.385/1976.

Considerações iniciais

10. De plano, cumpre destacar que tanto a essência do investimento oferecido quanto a forma jurídica escolhida pelos Acusados para a realização da oferta pública são bastante claras e não deixam margem para dúvidas de que houve violação ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

11. As atividades publicamente anunciadas pelos Acusados, objetivamente, tratavam de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

uma oportunidade de investimento na Zurc, com uma promessa de distribuição aos investidores dos lucros auferidos em decorrência de investimentos que seriam realizados pelos Acusados em outras sociedades¹⁰.

12. A Zurc, segundo os Acusados, realizava uma interação entre o investidor e o empreendedor dessas sociedades investidas, uma vez que *“recebe centenas de projetos de startups e analisa cada projeto cuidadosamente e investe sempre nos mais promissores e, desta forma, multiplica rapidamente o seu investimento trazendo ambas as partes lucrarem muito (sic)”*¹¹.

13. Ainda, importante notar que os Acusados (i) viabilizaram a oferta por meio de ferramentas de propriedade da própria Zurc¹²; (ii) captaram recursos junto ao público em geral diretamente, usando a internet e redes sociais como principais formas de divulgação; e (iii) estabeleciam contratualmente que as interações com os investidores, inclusive antes da efetivação do investimento, seriam realizadas a partir de sistemas e contatos próprios¹³.

14. Afasto *prima facie* a possibilidade de enquadramento do modelo de negócios da Zurc a qualquer hipótese de dispensa de registro, incluindo aquela relacionada aos sindicatos de investimento participativo, conforme prevista na Instrução CVM nº 588/2017¹⁴.

¹⁰ A Zurc dizia, ainda, que prestava determinados serviços para o desenvolvimento das chamadas sociedades parceiras, notadamente *startups*. Confira-se: *“Além do capital, a ZURC fornece conhecimento em primeira mão e insights em estratégia, execução operacional, team-building, crescimento, tecnologia, produtos, redes e muito mais. (...) Há mais de um ano a ZURC vem colecionando excelentes resultados e fazendo muito sucesso entre seus investidores anjos associados e startups promissoras.”* (Doc. SEI 0419232).

¹¹ Doc. SEI 0374993.

¹² O chamado *“Contrato de Assinatura”* continha a seguinte cláusula: *“2.1. O objeto do presente Contrato é a disponibilização pela Zurc ao Assinante, por meio do seu website: www.zurcintermediacao.com.br (“Site”), das seguintes ferramentas: a) divulgação, visualização, inclusão e alteração das Empresas; b) busca de novos investidores anjos; c) envio de cadastro pelo (Sistema Click – Ok – Aceito).”* (Doc. SEI 0375612).

¹³ *“Você poderá investir valores de R\$ 350,00 a R\$ 50.000,00 de forma automática em seu Escritório Virtual. Para valores acima de R\$ 50.000,00 o investidor deverá entrar em contato com seu patrocinador, que deverá orientar como proceder para efetuar o depósito e ativar o rendimento.”* (Doc. SEI 0374993)

¹⁴ Quando da entrada em vigor da Instrução CVM nº 588/2017, a oferta pública da Zurc já estava em curso. No período anterior à entrada em vigor do normativo, o art. 5º, inciso III, da Instrução CVM nº 400/2003 já dispensava de registro a oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão de microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, desde que observados os requisitos dispostos nos §§ 4º a 8º desse mesmo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Com relação às comprovações dos investimentos realizados – e demonstração de que as atividades irregulares de oferta pública de valores mobiliários foram efetivamente exercidas pelos Acusados –, entendo que a Área Técnica se desincumbiu com sucesso do ônus acusatório¹⁵.

16. Neste caso, as provas são robustas e todos os elementos necessários ao esclarecimento dos fatos estão devidamente preenchidos. Transcrevo a seguir alguns exemplos juntados aos autos.

17. Um site especializado em reclamações do público em geral apresentou extensas 72 (setenta e duas) páginas de queixas de investidores da Zurc¹⁶, evidenciando que investidores efetivamente aderiram à oferta pública de investimento divulgada pelos Acusados.

18. As denúncias são múltiplas, claras e convergentes, conforme a seguir: (i) “saque não realizado, solicitei saque no dia 30.05.2017 no valor de (...), saque evoluiu para status confirmado, mas não foi feito”; (ii) “quero meu dinheiro, lixo de pirâmide, solicitei o saque dia 20.06.2017 e não depositaram até agora, solicitei o segundo saque (...) e o valor se acumulou e não depositaram”; (iii) “desconto de IRPF, solicitei saque (...), tive desconto da taxa (...), mais 22,5% de IRPF (...), antes não era assim”; (iv) “quero cancelar o mais rápido possível o meu investimento na Zurc, não confio mais na empresa e acredito de verdade ser uma pirâmide financeira”; (v) “tenho saldo disponível e não consigo reinvestir”; (vi) “não paga, não recomendo nem para o pior inimigo, gostaria de relatar que a empresa [Zurc] não está

artigo (exemplificativamente, a necessidade de comunicar previamente à CVM a intenção de se valer dessa dispensa). Nenhum dos requisitos exigidos foi observado no presente caso.

¹⁵ Referidas provas desempenham papel de suma importância na adequada instrução dos processos administrativos sancionadores junto à CVM. Como lembrado recentemente pela Diretora Flávia Perlingeiro, em julgamento de caso que também analisou eventual oferta pública irregular de valores mobiliários: “Quando se trata de PAS, contudo, a acusação e eventual punição reclamam a reunião de um conjunto robusto de provas, ainda que indiciárias (desde que contundentes e convergentes), que conduzam o julgador ao firme convencimento da ocorrência da infração (materialidade) e da identificação de seus responsáveis (autoria), sendo insuficientes fundadas suspeitas. Como é cediço, para o exercício de suas atividades, as ações de enforcement da CVM nessa seara amparam-se, em grande medida, nas reclamações e denúncias trazidas à Autarquia por investidores sobre o mercado marginal, que se desdobram em dados, informações e documentos” (PAS CVM RJ 19957.007162/2017-54, julgado em 09.02.2021).

¹⁶ Doc. SEI 0419291.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pagando há quase um mês, estou com cinco saques pendentes”; (vii) “estou com o meu dinheiro preso e vocês não fazem depósito, não pagam ninguém há dias, não atendem o telefone”; (viii) “fiz um investimento na Zurc, solicito o saque daqui e ela não realiza o pagamento, tenho três semanas sem receber”; (ix) “no dia 05.06.2017 fiz meu primeiro investimento na Zurc, só que hoje, dia 12.07, meu rendimento mensal ainda não está disponível”; e (x) “fiz um investimento na Zurc (...) e os últimos saques de rendimento só têm me dado dor de cabeça, saque não depositado”.

19. Em complemento, menciono o teor de reclamação específica¹⁷ formulada pela investidora A.P.C.B.S., apresentada diretamente à CVM em 26.12.2017. A denúncia reporta *“problema com empresa de investimento”,* nos seguintes termos: *“Investimos 200 mil na empresa Zurc de Sorocaba, de propriedade do Sr. Samuel Cruz. Estamos com graves problemas financeiros porque não nos devolveram o dinheiro investido, nem os rendimentos e é impossível negociar com a empresa. O dinheiro investido era para custear um tratamento de saúde sério e caro (...)”.*

20. Há evidências também de que, mesmo após a Stop Order, editada em 23.05.2017, os Acusados continuaram a realizar as ofertas públicas de valores mobiliários de forma irregular. Em nova denúncia apresentada à CVM, em 06.07.2017, um potencial investidor informou o que se segue: *“recebi uma proposta de investimento por uma empresa chamada “Zurc Intermediação de Negócios Ltda-ME” ou “Zurc Investimentos” inscrita no CNPJ 26.564.458/0001-67 e gostaria de saber se ela está registrada ou habilitada como empresa de investimentos ou intermediação? Pois a rentabilidade que eles oferecem é excelente, mas ao mesmo tempo muito desconfiável por ter um valor de retorno muito maior que qualquer outro tipo de investimento”*¹⁸.

21. Outra denúncia, em 09.08.2017, informava o seguinte: *“recebi um contato para atuar como investidor anjo em uma empresa chamada Zurc contendo os seguintes materiais em*

¹⁷ Doc. SEI 0413520.

¹⁸ Doc. SEI 0419260.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

anexo, porém verifiquei que na página da CVM contém uma notificação (...) ilegalidade da mesma, portanto queria registrar que mesmo após a notificação a mesma continua atuando como se não estivesse ciente da situação. A maneira de atuação é com o site <https://zurcintermediacao.com.br/> e <https://zurcinvestimentos.com/login> (...)”¹⁹.

22. Dessa forma, considero devidamente comprovadas as questões de fato e as atividades imputadas aos Acusados pela Área Técnica.

23. Superadas tais considerações iniciais, passo agora a demonstrar a presença, no caso concreto, dos elementos necessários à caracterização de uma oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo, nos termos propostos pela Acusação, em infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

Enquadramento do caso a uma oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo

24. Em linha com precedentes da CVM²⁰, uma oferta pública de contrato de investimento coletivo depende da verificação de determinados requisitos, todos cumulativos, que precisam ser comprovados nos autos para que se possa vislumbrar uma irregularidade, em infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

25. A redação do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976²¹ apresenta um roteiro adequado,

¹⁹ Doc. SEI 0375603.

²⁰ Para fins de caracterização de um contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido, em certa medida e com as adaptações necessárias à realidade brasileira, os exercícios desenvolvidos pela jurisprudência norte-americana, notadamente o “*Howey Test*”. O caso “*Howey*”, instaurado pela *Securities and Exchange Commission* contra W. J. Howey Co., serviu de paradigma para diversos casos similares e criou parâmetros para fins de definição dos contratos de investimento coletivo como valores mobiliários objeto de uma oferta pública irregular. Tais parâmetros foram fixados de modo a evidenciar a substância econômica do negócio em si, deixando em segundo plano a estrutura formal escolhida para a sua implementação. Nessa linha: alguns exemplos de precedentes junto à CVM: (i) PAS CVM RJ2007/11593, Diretor Relator Marcos Pinto, julgado em 15.01.2008; (ii) PAS CVM RJ2018/5377, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 09.06.2020; (iii) PAS CVM RJ2017/0038, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 04.09.2020; (iv) PAS CVM RJ2006/3364, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 16.05.2007; (v) PAS CVM 19957.006343/2017-63, Diretor Relator Carlos Rebello, julgado em 09.06.2020; (vi) PAS CVM 19957.003593/2018-22, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 29.01.2019; (vii) PAS CVM 19957.010628/2019-61, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 01.09.2020; e (viii) PAS CVM RJ2016/8381, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 18.02.2020.

²¹ “Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nos seguintes termos: **(i)** deve efetivamente existir um investimento; **(ii)** o investimento precisa estar formalizado em título ou contrato, sendo irrelevante a nomenclatura utilizada, a natureza jurídica proposta para o instrumento ou o conjunto de documentos adotados; **(iii)** o investimento deve ter um caráter coletivo, sendo necessário que os recursos sejam destinados a um empreendimento comum; **(iv)** precisa haver o direito do investidor, decorrente do investimento em si, ao recebimento de alguma forma de remuneração; **(v)** essa remuneração deve ter origem em esforços do empreendedor ou de terceiros que não o investidor; e **(vi)** os títulos ou contratos devem ter sido objeto de uma oferta pública.

26. A meu ver, todos os elementos acima indicados foram comprovados pela Acusação no caso concreto.

27. Primeiro: ficou clara a efetiva existência de investimentos. As diversas reclamações, denúncias, consultas e documentos juntados pela Área Técnica demonstram que várias pessoas, de fato, investiram na Zurc²².

28. Segundo: a formalização do investimento em contrato, da mesma forma, foi comprovada com êxito pela Acusação. A prospecção de recursos dos investidores pelos Acusados era concluída mediante a celebração, pelo investidor, dos documentos denominados “*Termo de Aceite*”²³ e “*Contrato de Assinatura*”²⁴. Tais documentos, entre outras previsões, conferiam ao investidor o direito de acesso às informações de seu investimento no sistema da Zurc, também chamado de “*Área do Investidor Anjo*”. Ainda, o “*Contrato de Assinatura*” previa expressamente a obrigação de o investidor desembolsar o valor do investimento contratado, o dever de a Zurc pagar ao investidor os lucros relacionados ao valor investido, bem como a obrigação de a Zurc restituir o valor aportado pelo investidor em caso de desistência ou

de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.”

²² Docs. SEI 0374991, 0419247, 0419249, 0419260, 0375603, 0413520.

²³ Doc. SEI 0375611.

²⁴ Doc. SEI 0375612.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

cancelamento²⁵.

29. O pagamento do valor referente ao respectivo investimento poderia ser feito via boleto bancário ou cartão de crédito. Conforme noticiado pela Zurc, o valor do investimento também poderia ser efetivado por meio da transferência de *bitcoins*²⁶ – o que em nada compromete a caracterização de uma oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo, uma vez que se trata de bem suscetível de avaliação econômica, como já reconhecido pela CVM em diversas oportunidades²⁷.

30. Terceiro: não há dúvidas acerca da natureza coletiva e de empreendimento comum do investimento no presente caso. A oferta anunciada pelos Acusados tinha o objetivo de levantar recursos para um empreendimento de natureza coletiva, cujas vantagens e desvantagens atingiriam em comum a todos os investidores. O intuito da oferta consistia, declaradamente, em capitalizar a Zurc, que, com tais recursos, realizaria investimentos nas chamadas sociedades parceiras, de modo que a eventual rentabilidade dessa atividade pudesse ser compartilhada com os investidores da Zurc²⁸.

31. Quarto: nos documentos que formavam os contratos de investimento coletivo, estava

²⁵ A seguir, a transcrição de alguns trechos relevantes do chamado “Contrato de Assinatura” (Doc. SEI 0375612): **(i)** “5.4. O Assinante deverá investir à Zurc o aporte correspondente ao plano de investimento anjo contratado, respeitando as datas e a periodicidade informadas, de acordo com a opção feita pelo Assinante no ato do cadastro no Site.”; **(ii)** “3.1.1. Os planos de pagamento pelo Assinante não se confundem com a vigência determinada deste Contrato e são apresentados ao Assinante previamente ao seu aceite no Site. Dessa forma, o investimento anjo aportado poderá ser pago mensalmente, enquanto durar o Contrato, bem como por planos específicos de pagamento, conforme o lucro obtido e até 50%. O fato de o Assinante optar por uma forma e prazo específico de pagamento não determina a vigência deste Contrato, que será sempre determinada pelo aporte investido e seu capital de 50% nos lucros”; **(iii)** “7.3. O Assinante poderá cancelar este Contrato por meio das opções: “Cancelamento Programado”; ou “Rescisão Imediata” e no prazo de 3 (três) a 5 (cinco) dias úteis será devolvido o valor aportado ao investidor anjo, corrigido monetariamente”.

²⁶ Doc. SEI 0374993.

²⁷ Alguns exemplos: **(i)** PAS CVM nº SP2007/111, Diretora Relatora Luciana Dias, julgado em 11.11.2014; **(ii)** PA CVM nº 19957.009524/2017-41, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 22.04.2019; **(iii)** PAS CVM nº RJ2016/8381 (19957.008445/2016-32), Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 18.02.2020; **(iv)** PAS CVM nº 19957.007994/2018-51, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 09.06.2020.

²⁸ Temos aqui uma clara “*comunhão horizontal de interesses de diversos investidores*”, conforme Processo Administrativo CVM nº 19957.009524/2017-41, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 22.04.2019 (item 29).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

claro o direito dos investidores ao recebimento de remuneração, decorrente do investimento em si. A expressiva rentabilidade prometida pela Zurc²⁹ seria originada a partir dos lucros que seriam distribuídos pelas sociedades supostamente investidas. Nas palavras dos próprios Acusados³⁰, “*comparando com outras formas de investimento, não existe no Brasil outras formas de investir tão lucrativa (sic)*”.

32. Quinto: essa remuneração somente poderia ser auferida em decorrência dos esforços do empreendedor ou de terceiros, diferentes do investidor. No caso concreto, estamos tratando exatamente das atividades dos Acusados. Como informado nas peças publicitárias, caberia aos Acusados selecionar as oportunidades, investir os recursos aportados pelos investidores e, em alguns casos, auxiliar o desenvolvimento do negócio das sociedades investidas.

33. Aqui se faz necessária uma observação: nos anúncios divulgados relativos à oferta pública, existia a previsão de que o investidor poderia receber um “*bônus de indicação direta*”. Tratava-se de uma espécie de remuneração complementar oferecida aos investidores, que seria calculada de acordo com os valores que viessem a ser aportados por outros investidores indicados para a Zurc. Os demais parâmetros para a quantificação desse adicional estavam estipulados no item “*Outras Formas de Ganho*” do documento chamado de “*prospecto*” pelos Acusados³¹. Essa questão, a princípio, sugere que os resultados auferidos pelo investidor poderiam decorrer de esforços próprios, ao menos parcialmente.

34. Todavia, isso não afasta a conclusão de que todos os requisitos necessários à caracterização de um contrato de investimento coletivo estão atendidos. A suposta rentabilidade do investimento ofertado pela Zurc, como informado nos documentos produzidos pelos Acusados, seria gerada – preponderantemente – a partir dos esforços e das atividades dos Acusados. Era o trabalho de investimento realizado pelos Acusados em outras sociedades investidas que seria o principal e praticamente exclusivo elemento gerador dos rendimentos

²⁹ A rentabilidade de todo e qualquer investimento na Zurc, de acordo com os Acusados, seria de 1,35% ao dia, inclusive dias não úteis, pelo período mínimo de 180 dias (Doc. SEI 0374993)

³⁰ Doc. SEI 0374991.

³¹ Doc. SEI 0375612.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

anunciados na oferta.

35. Além disso, as regras de cálculo para essa remuneração complementar apresentavam percentuais baixos, de apenas 5% do valor que viesse a ser investido pelo investidor indicado³². Cuida-se de montante reduzido, inclusive, se comparado à remuneração principal decorrente do esforço e das atividades dos Acusados de investimento nas demais sociedades (1,35% ao dia, percentual que incidiria até mesmo em fins de semana e feriados).

36. Como reconhecido pela CVM em outras oportunidades³³, a participação ou colaboração pouco expressiva do investidor nas atividades desenvolvidas pelo ofertante não descaracteriza o contrato de investimento coletivo como valor mobiliário, desde que os esforços de terceiros sejam predominantes.

37. Sexto e último ponto: a oferta foi realizada pelos Acusados de forma pública. Essa constatação está confortavelmente comprovada nos autos. Os meios e instrumentos utilizados pelos Acusados para fazer com que a oportunidade de investimento chegasse ao conhecimento de potenciais investidores – de forma pública e indiscriminada, sem qualquer reserva, filtro ou controle de acesso – não permitem conclusão diversa.

38. Convém lembrar que a oferta (i) era anunciada por meio do site da Zurc e redes sociais, como previsto expressamente no inciso III do §3º do art. 19 da Lei nº 6.385/1976³⁴, regulamentado pelo artigo 3º da Instrução CVM nº 400/2003³⁵; e (ii) poderia ser aceita por todo

³² Doc. SEI 0374993 (pg. 25). O bônus de indicação, ainda, tinha um teto máximo de valor fixo, definido em R\$ 2.500,00, o que também corrobora o caráter residual e acessório desse eventual complemento financeiro na estrutura geral de remuneração proposta pelos Acusados no contexto da oferta pública.

³³ Dois exemplos: (i) PAS CVM 19957.009524/2017-41, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 22.04.2019; e (ii) PAS CVM 19957.007994/2018-51, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 09.06.2020.

³⁴ “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...) § 3º - Caracterizam a emissão pública: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.”

³⁵ “Art. 3º São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes elementos: (...) IV – a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e qualquer interessado que viesse a acessar o site ou as redes sociais da Zurc, atingindo uma ampla variedade de potenciais investidores³⁶, como de fato ocorreu.

39. Dessa maneira, fica demonstrado, neste caso, o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares necessários à caracterização da oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo, em infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

40. Antes de encerrar esta seção, cabe pontuar o envolvimento direto e pessoal de Samuel da Cruz na oferta pública irregular aqui tratada, o que justifica a sua inclusão no polo passivo deste Processo. O referido acusado (i) foi administrador e sócio titular de mais de 99% do capital social da Zurc durante o período da oferta³⁷; (ii) mesmo após a sua saída do capital social, continuou a ser a principal pessoa relacionada à oferta, apresentando-se como “*presidente*” da Zurc e “*líder*” do projeto³⁸; e (iii) foi mencionado como representante e ponto de contato da Zurc expressamente no “*Termo de Aceite*”³⁹, no “*Contrato de Assinatura*”⁴⁰, bem como em diversas reclamações e denúncias de investidores.

41. Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pela oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976, em infração ao art. 19, *caput*, do mesmo diploma legal.

abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários.” (Grifei).

³⁶ Agregou-se às peças publicitárias e de prospecção da poupança popular, até mesmo, uma linguagem que sugeria verdadeira preocupação democrática da oferta pública, *in verbis*: “*A Zurc é a pioneira no Brasil, no que tange a investimento anjo no formato atual captando recursos financeiros de todas as classes sociais*” (Doc. SEI 0374993).

³⁷ Doc. SEI 0380056.

³⁸ “*O Líder (Samuel Cruz, presidente da Zurc Intermediação de Negócios). Samuel Cruz, antes de ser Presidente da Zurc, é músico saxofonista, pai de família e empreendedor desde muito jovem. (...) Começou a trabalhar muito cedo, ajudando seus pais em um galpão de recicláveis, por um tempo também foi feirante, tudo na intenção de ajudar na renda familiar. E desde que se deu conta que possuía sim as principais características de um bom empreendedor e vendedor de ideias, nunca mais parou de inovar e criar.*” (Doc. SEI 0421500).

³⁹ Doc. SEI 0375611.

⁴⁰ Doc. SEI 0375612.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Ausência dos requisitos necessários à caracterização de exercício irregular da atividade de intermediação no mercado de valores mobiliários

42. Por fim, a meu ver, as atividades dos Acusados, conforme descritas e comprovadas neste Processo, não se confundem com o comando legal de distribuição e intermediação de valores mobiliários inscrito no art. 16, inciso I, da Lei nº 6.385/1976.

43. Referido dispositivo enuncia que o exercício de atividade de “*distribuição de emissão no mercado*”⁴¹ depende de prévia autorização da CVM, acrescentando uma referência expressa ao art. 15, inciso I, da Lei nº 6.385/1976. Este outro dispositivo, por sua vez, elenca o rol de instituições que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários e que, portanto, são autorizadas a atuar como intermediárias em ofertas públicas no mercado de capitais brasileiro⁴².

44. Toda a instrução probatória e linha de acusação conduzida pela Área Técnica focou corretamente na comprovação das atividades dos Acusados relacionadas a uma efetiva realização de oferta pública de valores mobiliários, em infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976. A emissora e ponta financiada da operação era a própria Zurg; e o valor mobiliário objeto da oferta pública irregular, um contrato de investimento coletivo da sociedade em questão, nos termos do item anterior deste voto.

45. Ocorre que a primeira infração relativa à oferta pública irregular de contrato de investimento coletivo (art. 19, *caput*) não conduz, necessariamente, à procedência da segunda e diferente imputação de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários (art. 16, inciso I). Aquela primeira acusação está relacionada à oferta pública em si e com a adequação do contrato de investimento coletivo a um valor mobiliário, situação claramente adequada à linha de acusação e coerente com os fatos comprovados no presente Processo. Já esta segunda

⁴¹ As críticas relativas à imprecisão terminológica das expressões que constam deste dispositivo, bem como em diversos outros da Lei nº 6.385/1976, parecem de razoável consenso. A esse respeito, confira-se CODORNIZ, Gabriela. PATELLA, Laura (coord). *Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76*. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 347.

⁴² “Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende: I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários: a) como agentes da companhia emissora; b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

imputação, de forma diversa, encontra delimitação mais precisa no contexto do exercício irregular das atividades reservadas aos agentes intermediários de mercado, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. São núcleos de obrigações legais distintas, com implicações regulatórias distintas e com meios de prova também distintos.

46. Assim, não me parece que existam nos autos elementos que configurem as atividades desenvolvidas pelos Acusados como aquelas inerentes e exclusivas às instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Não vislumbro na conduta dos Acusados o exercício de atividade privativa de intermediários, de forma profissional e pretensamente organizada, no contexto de uma distribuição no mercado de capitais.

47. Por esses motivos, entendo não existirem elementos que justifiquem ou comprovem, neste caso, infração ao art. 16, inciso I, da Lei nº 6.385/1976.

III. Dosimetria

48. A realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do devido registro junto à CVM configura infração de natureza grave, conforme art. 59, inciso II, da Instrução CVM nº 400/2003⁴³.

49. Como não consta dos autos informação sobre o valor máximo de captação pretendido ou o volume efetivamente captado pelos Acusados no âmbito da oferta pública irregular, proponho a aplicação de multa fixada com base no inciso I do §1º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, conforme redação vigente à época dos fatos⁴⁴. Ressalto que os fatos aqui julgados ocorreram antes da alteração do dispositivo em questão, nos termos da Medida Provisória nº 784/2017 e Lei nº 13.506/2017.

50. Para fins de dosimetria, levo em consideração (i) que, mesmo após a edição da Stop Order e aplicação das respectivas multas cominatórias pela Área Técnica, os Acusados

⁴³ “Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1º do mesmo artigo, a distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM;”

⁴⁴ “§ 1º - A multa não excederá o maior destes valores:(...) I - R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901 - Brasil - Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01333-010 - Brasil - Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF - CEP 70712-900 - Brasil - Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prosseguiram com as atividades descritas neste Processo e continuaram a promover a oferta pública irregular de valores mobiliários; e **(ii)** o montante fixado em decisões anteriores proferidas por este Colegiado⁴⁵.

51. Ante o exposto, voto pela absolvição dos Acusados com relação à imputação de infração ao art. 16, inciso I, da Lei nº 6.385/1976 e pela condenação de:

- (i)** Samuel da Cruz à penalidade de multa pecuniária de R\$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), por infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976; e
- (ii)** Zurc Intermediação de Negócios Ltda. à penalidade de multa pecuniária de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por infração ao art. 19, *caput*, da Lei nº 6.385/1976.

52. Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, em complemento à comunicação anterior⁴⁶, para as providências cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁴⁵ Alguns exemplos: **(i)** PAS CVM RJ2016/8381, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 18.02.2020; **(ii)** PAS CVM RJ2018/5377, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 09.06.2020; **(iii)** PAS CVM SEI 19957.010628/2019-61, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 01.09.2020; **(iv)** PAS CVM SEI 19957.008274/2018-11, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 09.06.2020; **(v)** PAS CVM SEI 19957.011559/2017-41, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 08.01.2019; **(vi)** PAS CVM SEI 19957.006438/2017-87, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 26.03.2019; **(vii)** PAS CVM SEI 19957.00331/2018-68, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 01.10.2019; **(viii)** PAS CVM SEI 19957.0003266/2017-90, julgado 07.08.2018, conforme manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, acompanhada pela maioria do Colegiado.

⁴⁶ Doc. SEI 0419191.